



SINOSSI DI DIRITTO COSTITUZIONALE

PER LE SCUOLE ALLIEVI CARABINIERI

ANNO 2026

Revisione a cura della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias

INDICE

TESI I

LE FONTI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Fonti del diritto

Fonti di produzione

Fonti di cognizione

Pubblicazione ufficiale e entrata in vigore degli atti normativi

TESI II

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Principio democratico

Principio solidaristico

Principio di eguaglianza

Principio lavorista

TESI II

I RAPPORTI CIVILI

La libertà personale

La libertà di domicilio

La libertà di corrispondenza e comunicazione

La libertà di circolazione e soggiorno

La libertà di riunione

La libertà di associazione

La libertà religiosa e di coscienza

La libertà di manifestazione del pensiero

Diritto di difesa

Principio di legalità

Principio della personalità della pena, presunzione di innocenza, umanità della pena, divieto della pena di morte

Responsabilità dei pubblici dipendenti

TESI III
I RAPPORTI ETICO - SOCIALI

La famiglia
L'educazione dei figli e diritti e doveri dei genitori
La maternità, l'infanzia e la gioventù
Tutela della salute
Libero insegnamento
La scuola è un diritto di tutti

TESI IV
I RAPPORTI POLITICI

Dovere di difendere la patria
Dovere di fedeltà alla Repubblica

TESI V
LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

La Dichiarazione universale dei diritti umani

TESI VI
I DIRITTI UMANI MAGGIORMENTE RILEVANTI PER LE ATTIVITÀ DI POLIZIA

Il diritto alla vita
Divieto di tortura
Reato di tortura
Il diritto alla libertà e alla sicurezza
Il diritto alla presunzione di innocenza fino a quando la colpevolezza non sia stata provata legalmente

TESI VII
APPLICAZIONE DEI DIRITTI UMANI
NELL' ATTIVITÀ DI POLIZIA

Applicazione dei diritti umani nelle operazioni di ordine pubblico

Applicazione dei diritti umani nell'uso della forza e delle armi da fuoco

Applicazione dei diritti umani nelle investigazioni, durante l'arresto e la custodia di fermati e arrestati

I diritti umani nei confronti della vittima e del testimone

TESI I

LE FONTI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Fonti del diritto

In scienza giuridica, per **fonti del diritto** si intende l'insieme degli atti e dei fatti che un ordinamento giuridico reputa idonei a produrre, modificare o abrogare le norme giuridiche (ossia le regole generali ed astratte che compongono l'ordinamento stesso).

Le fonti del diritto producono o modificano l'ordinamento attraverso le **fonti di produzione** del diritto e quanto introdotto o modificato viene conosciuto dai destinatari attraverso le **fonti di cognizione**.

Fonti di produzione

Nel linguaggio giuridico le fonti di produzione corrispondono agli **strumenti di produzione del diritto**. La definizione tradizionale è la seguente: si definiscono **fonti del diritto** l'insieme degli **atti** e dei **fatti** che un **ordinamento giuridico** o un determinato **contesto socio-culturale** reputano idonei a **modificare** o **innovare** l'ordinamento stesso.

Fonti di cognizione

Mentre le fonti di produzione hanno lo scopo di produrre diritto, le fonti di cognizione sono rappresentate da **testi** normativi (Costituzione della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale, codici...), contenenti norme giuridiche già formate di cui assicurano la **conoscibilità legale**. Queste, quindi, non sono altro che gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di produzione. In Italia vi sono fonti di cognizione ufficiali e fonti private. La più importante delle fonti ufficiali è la **Gazzetta Ufficiale**. Altre fonti ufficiali sono i Bollettini ufficiali delle Regioni e la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

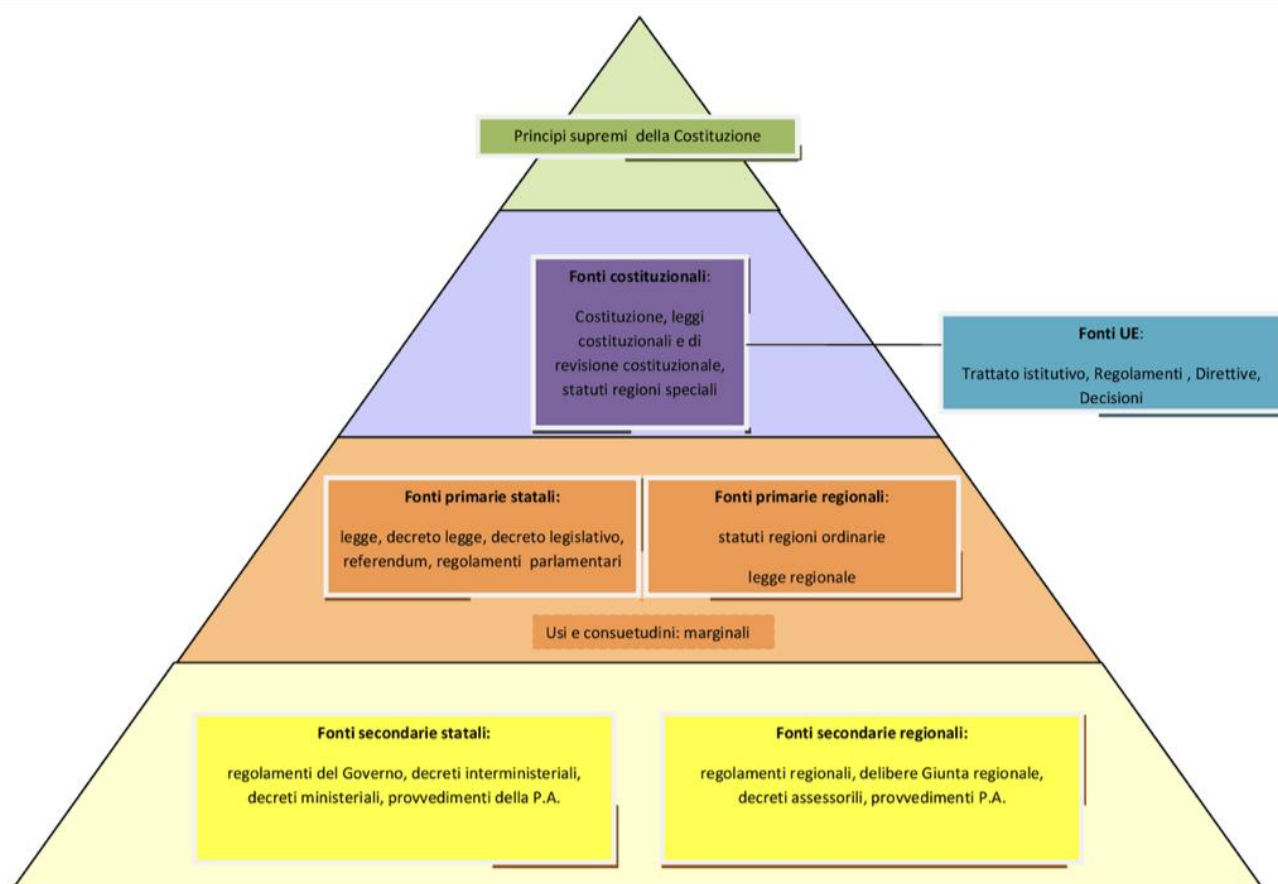
Pubblicazione ufficiale e entrata in vigore degli atti normativi

Il testo del diritto prodotto che viene pubblicato "**entra in vigore**", divenendo cioè obbligatorio per tutti. Tutti gli atti normativi devono essere pubblicati su una fonte ufficiale affinché i cittadini e gli organi preposti all'applicazione del diritto li possano conoscere. Proprio per consentire lo studio e la conoscenza dei nuovi atti, questi non entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione ma, se non altrimenti disposto, soltanto dopo la c.d. "**vacatio legis**", un periodo di regola di 15 giorni, in cui gli effetti del nuovo atto sono sospesi. Trascorso questo periodo, l'atto è pienamente obbligatorio: vige la presunzione di conoscenza della legge (*ignorantia legis non excusat*, ovvero nessuno può sottrarsi alle proprie responsabilità adducendo di non essere a conoscenza dell'esistenza di una norma) e l'obbligo del giudice di applicarla, senza bisogno che siano le parti a provarne l'esistenza (*iura novit curia*).

LA GAZZETTA UFFICIALE

Tutti gli atti normativi dello Stato devono essere pubblicati nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” e inseriti nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana (RUAN). La Raccolta ufficiale, curata dal Ministero della Giustizia, è la pubblicazione cronologica ufficiale che raccoglie leggi, decreti e provvedimenti dello Stato, mentre la Gazzetta Ufficiale è un giornale periodico che viene pubblicato tutti i giorni non festivi, corredata da alcune serie speciali dedicate alle sentenze della Corte Costituzionale (esce il mercoledì), agli atti dell’Unione Europea (esce il lunedì e il giovedì), alle leggi regionali (esce il sabato) ed ai concorsi pubblici. Alla Gazzetta Ufficiale ci si può abbonare o si possono acquistare i singoli fascicoli nelle edicole o nelle librerie.

Sistema delle fonti



1. La Costituzione Italiana

La Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1948; fu approvata dall’Assemblea Costituente, l’organo elettivo incaricato di redigere il nuovo testo costituzionale.

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

L'Assemblea costituente, eletta il 2 giugno del 1946 attraverso un sistema elettorale proporzionale a collegi plurinominali, era composta da 556 membri, di cui 21 donne: furono le prime elezioni a suffragio universale svolte in Italia. I lavori per la stesura della Costituzione furono lunghi e complessi, tanto da necessitare di più proroghe rispetto alla durata iniziale prevista, stimata in otto mesi. L'Assemblea nominò una commissione (detta "dei 75", perché tanti ne erano i componenti), con l'incarico di elaborare un progetto di Costituzione. La discussione del testo da parte dell'Assemblea iniziò nel marzo 1947, e terminò il 22 dicembre dello stesso anno con l'approvazione del testo finale. La Costituzione fu approvata con quasi l'80% dei voti, nonostante vi fosse già una frattura netta tra le forze politiche che avevano guidato la transizione dal fascismo e dalla monarchia alla Repubblica.

I LIMITI DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE

Non tutta la Costituzione è revisionabile. Vi è un limite esplicito alla revisione del testo costituzionale, posto dall'art. 139 della stessa Costituzione: "la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale". La Repubblica era stata scelta dal popolo prima che l'Assemblea costituente si fosse insediata, per cui lo stesso potere decisionale dei costituenti ne era rimasto vincolato. Se si attua un'interpretazione estensiva dell'art. 139 Cost., il limite esplicito alla riforma costituzionale si allarga e si arricchisce di molto, perché si pongono al riparo dalla revisione anche quei principi che sembrano indispensabili per potere definire democratico un ordinamento politico, i cd. "principi fondamentali".

2. I principi supremi della Costituzione e il diritto dell'Unione Europea

L'adesione dell'Italia alle Comunità Europee prima, e all'Unione Europea poi, ha posto il problema dei rapporti tra il "diritto esterno" e le fonti dell'ordinamento interno. Con le sentenze n.183 del 1973 e n.170 del 1984, la Corte Costituzionale aveva affermato la dottrina dei "controlimiti", secondo cui le norme di altri ordinamenti immesse nel nostro attraverso rinvii previsti dalla stessa Costituzione (art. 10) non possono violare i **principi supremi dell'ordinamento costituzionale**. La Corte ha, infatti, più volte affermato la non derogabilità dei principi supremi, con due conseguenze:

- la prevalenza dei principi supremi sulle norme dell'Unione Europea deve comportare la non applicabilità in Italia delle norme europee con essi contrastanti;
- se solo i principi supremi resistono all'introduzione di norme dell'Unione Europea, nell'ambito delle norme costituzionali si può tracciare una gerarchia materiale. Infatti, sotto i principi supremi, inderogabili, vi sono norme costituzionali di dettaglio che si devono, invece, ritenere derogabili, cedevoli nei confronti delle norme europee contrastanti.

Si è pertanto affermato il **primato del diritto comunitario e dell'Unione sul diritto interno**, con il solo limite dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili che costituiscono il c.d. “**nucleo rigido**” della Costituzione italiana.

Attualmente, quindi, le fonti primarie del diritto dell'Unione Europea (**Trattato sull'Unione Europea, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Regolamenti, Direttive e Decisioni**) si collocano, a livello gerarchico, immediatamente al di sotto del “nucleo rigido” della Costituzione, in posizione paritaria rispetto alle fonti costituzionali e di rilievo costituzionale.

3. Le fonti di rilievo costituzionale

Di pari rango rispetto alla Costituzione sono le **leggi costituzionali**, le **leggi di revisione costituzionale** e gli **Statuti Speciali**, adottati con legge costituzionale, delle Regioni che dispongono di condizioni particolari di autonomia (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta).

4. Fonti primarie

Le fonti primarie del diritto italiano sono quelle previste e disciplinate direttamente nella Costituzione e collocate, a livello gerarchico, in posizione immediatamente subordinata alla Costituzione e alle fonti di rilievo Costituzionale. Si parla di **tassatività** e di **tipicità** delle fonti primarie perché nessun'altra fonte che non sia la Costituzione o abbia egual rango, può prevederne di diverse.

Sono fonti primarie:

- Leggi ordinarie statali;
- Atti aventi forza di legge (decreto legge, decreto legislativo, referendum abrogativo);
- Regolamenti parlamentari;
- Statuti delle Regioni ordinarie;
- Legge regionale.

4.1 Leggi ordinarie statali

Con legge ordinaria statale si fa riferimento a quell'atto normativo prodotto dalla deliberazione delle Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” stabilisce la Costituzione all'art. 70, e gli articoli successivi (71-74) delineano l'iter legislativo con cui si producono le leggi ordinarie.

4.2 Atti aventi forza di legge

Gli atti aventi forza di legge rappresentano un'eccezione alla regola dettata dall'art. 70, in base al quale la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Decreto legislativo

Con **legge delega** le Camere attribuiscono in via eccezionale al Governo l'esercizio del proprio potere legislativo. Il decreto legislativo è quindi l'atto avente forza di legge emanato dal Governo in esercizio della delega conferitagli dal Parlamento.

L'art. 76 delimita il potere di delega, fissando alcuni vincoli precisi:

- la delega può essere conferita esclusivamente con legge formale;
- la delega può essere conferita soltanto al Governo, inteso nella sua collegialità (il Consiglio dei Ministri) e non ai singoli organi che lo compongono (i Ministri);
- la legge di delega deve contenere delle indicazioni minime (c.d. "contenuti necessari"). Deve, infatti, restringere l'ambito tematico, indicando un oggetto definito; l'ambito temporale della funzione delegata, indicando un tempo limitato entro il quale il decreto deve essere emanato; l'ambito di discrezionalità del Governo, indicando i principi e i criteri direttivi che fanno da guida nell'esercizio del potere delegato.

Decreto legge

Il **decreto legge** è un atto avente forza di legge che il Governo può adottare in "**casi straordinari di necessità e urgenza**": entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma i suoi effetti sono provvisori, perché i decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La legge prescrive che sia pubblicato con la denominazione di decreto legge e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.

I TRE PRESUPPOSTI PREVISTI PER I DECRETI-LEGGE

Il potere di adottare decreti-legge può essere esercitato solo quando ricorrano i tre presupposti indicati dall'art. 77 Cost., ovvero:

1. **casi straordinari**, legati a circostanze eccezionali e imprevedibili;
2. **di necessità**, non essendo possibile provvedere con strumenti legislativi ordinari;
3. **di urgenza**, che rende indispensabile produrre immediatamente quegli effetti.

Queste le tre condizioni poste dalla Costituzione perché sia legittimo derogare alla fondamentale regola di divisione dei poteri, consentendo al Governo, senza delega preventiva, di esercitare il potere legislativo riservato al Parlamento.

DECADENZA DEL DECRETO NON CONVERTITO

I decreti-legge se non convertiti in legge entro 60 giorni **perdono efficacia sin dall'inizio**. Della mancata conversione per decorrenza del termine o del rifiuto di conversione da parte del Parlamento, viene data notizia immediata in Gazzetta Ufficiale.

È evidente che la situazione che si crea a seguito della decadenza è in molti casi insostenibile; l'art. 77 Cost. prevede due strumenti attraverso i quali è possibile trovare una soluzione:

- la c.d. **legge di sanatoria** degli effetti del decreto legge decaduto. Si tratta di una legge riservata alle Camere con cui si possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
- l'altro strumento è individuabile in questo inciso dell'art. 77 **"il Governo adotta, sotto sua responsabilità, provvedimenti provvisori"**. Il Governo tutto ne risponde quindi politicamente, mentre i singoli Ministri rispondono civilmente e penalmente nei confronti del Parlamento degli illeciti e dei danni causati da norme illegittime o non convertite.

Decreti emanati dal Governo in caso di guerra

L'art. 78 dispone che "le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari".

Referendum abrogativo

Il referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una determinata questione. Esso è dunque uno strumento di democrazia diretta, una delle forme in cui la Costituzione prevede che il popolo eserciti la sua sovranità, senza l'interposizione di rappresentanti.

Il referendum abrogativo è lo strumento con cui il corpo elettorale può incidere direttamente sull'ordinamento giuridico attraverso l'abrogazione di leggi o atti con forza di legge dello Stato, oppure di singole disposizioni in essi contenute. Come ha sottolineato la Corte Costituzionale con la sentenza 29 del 1987, il referendum è un atto fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria. Come spesso si dice, è una forma di **legislazione negativa**, nel senso che serve solo a togliere, ovvero abrogare le disposizioni di legge, non anche ad aggiungerne di nuove.

4.3 Regolamenti parlamentari

Il regolamento parlamentare è l'atto con cui l'art. 64 riserva la disciplina dell'**organizzazione e del funzionamento di ciascuna Camera**, con particolare riferimento al procedimento legislativo. Esso è approvato a maggioranza assoluta da ciascuna Camera e pubblicato, per disposizione del regolamento stesso, in Gazzetta Ufficiale. Nonostante il nome "regolamento" che mantengono per

tradizione, i regolamenti parlamentari sono fonti primarie, inferiori soltanto alla Costituzione e dotate di un ambito di competenza costituzionalmente riservato.

4.4 Statuto delle Regioni ordinarie

Lo Statuto delle Regioni ordinarie ha subito una radicale riforma per quanto attiene la procedura di formazione. L'ultima modifica dell'art. 123, risalente al 1999, dispone che lo Statuto sia approvato (e modificato) *“dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi”*.

4.5 Leggi regionali

La legge regionale è una legge ordinaria formale. La forma della legge le è data dal procedimento di formazione che rispecchia l'iter legislativo delle leggi statali; la collocazione tra le fonti primarie è giustificata sia perché la competenza della legge regionale è garantita dalla stessa Costituzione, sia perché la Costituzione la pone su un piano di concorrenza e di separazione di competenza con la legge statale. Alle leggi regionali sono in tutto e per tutto equiparate le **leggi provinciali** emanate dalle province di Trento e Bolzano, per la particolare autonomia loro riconosciuta dallo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige.

5 Fonti secondarie

Le fonti di diritto secondarie si collocano al terzo grado della scala gerarchica e sono costituite da vari tipi di regolamenti adottati dal potere esecutivo, il Governo, oppure dagli enti pubblici territoriali, Regioni e Comuni. Le fonti secondarie non possono contenere norme in contrasto con le leggi, a pena di illegittimità.

Con il termine “regolamento” si designano atti normativi difficilmente riconducibili a tipologie univoche; il termine è impiegato per indicare le più svariate tipologie di atto normativo. In alcuni casi, però, il termine regolamento designa atti tipici, fonti dell'ordinamento giuridico generale: questo è il caso dei **regolamenti amministrativi**, categoria in cui rientrano i regolamenti dell'esecutivo (a loro volta divisi in regolamenti governativi e regolamenti ministeriali), i regolamenti regionali e i regolamenti degli enti locali.

TESI II

I PRINCIPI FONDAMENTALI

I primi 12 articoli della Costituzione delineano i **principi fondamentali**, assenti negli statuti fondativi precedenti alla carta costituzionale, che espongono le linee e i principi irrinunciabili della Costituzione. Non a caso sono stati collocati all'inizio del testo costituzionale: rappresentano i valori imprescindibili su cui lo Stato si fonda. Riunirono al tempo tutti i padri costituenti, scavalcando qualsiasi interesse politico o di parte. Costituiscono il cd. "nucleo rigido" e sono un riferimento e una linea guida comune per tutti gli italiani.

Tali principi seguono l'evolvere della società, risultando tuttora di estrema attualità, proprio perché riguardano momenti della vita comune di lunga durata, valori patrimonio dell'identità di una Nazione, e pertanto impermeabili ai micro mutamenti legati ai periodi storici.

ART. 1

Principio democratico

"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."

L'articolo che apre la Costituzione fissa immediatamente i tratti essenziali dell'Italia come stato-nazione. È, in primo luogo, una **Repubblica**, cioè uno Stato in cui gli organi di governo sono scelti dal popolo, privo di un Sovrano che ottenga il potere per via ereditaria. È, poi, **democratica**: le decisioni che coinvolgono tutti non possono essere prese da poche persone, ma devono essere condivise dalla maggioranza dei cittadini, i quali possono esprimersi in via indiretta (eleggendo dei rappresentanti in Parlamento che compiano la gran parte delle scelte) o in via diretta (per mezzo di strumenti come il referendum, le leggi di iniziativa popolare, la petizione). Tuttavia, come la storia immediatamente precedente alla Costituzione ha mostrato, è possibile che le maggioranze esercitino con prepotenza il loro potere, prevaricando le minoranze. Per questo la Costituzione prevede forme e limiti all'esercizio della sovranità (i diritti fondamentali, il principio di eguaglianza, la divisione dei poteri) così da garantire a tutti di vivere, anche se in minoranza, in un Paese che ne tuteli la vita e la partecipazione al bene comune. La Repubblica è, infine, fondata sul **lavoro**: nella società delineata dalla Costituzione nessuno può vantare titoli di merito che non siano fondati sul contributo che egli sceglie di dare, secondo le proprie possibilità, al progresso e al benessere della società.

ART. 2

Principio solidaristico

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

L'art. 2 stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Il riferimento va sia alle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'individuo, come ad esempio la famiglia, sia all'individuo considerato come singolo. Oltre al riconoscimento dei diritti inviolabili, l'art. 2 richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

“**Diritti inviolabili**” e “**doveri inderogabili**” sono le parole chiave di questa norma che cerca di contemperare due contrapposte esigenze: quelle del singolo e quelle della collettività. Esigenze talvolta in conflitto tra loro, perché dove c'è un interesse generale bisogna dove necessario sacrificare quello particolare. Del resto, parlare di diritti senza doveri è parziale, poiché si tratta di due facce della stessa medaglia: laddove c'è un diritto in capo ad un cittadino esiste un dovere in capo ad un altro.

La Repubblica, dice la norma, **riconosce** i diritti inviolabili dell'uomo. Viene appositamente scelto il termine “riconoscere” poiché tali diritti preesistono al momento in cui lo Stato li tutela. La Repubblica non li concede né è sua facoltà concederli; si limita a prendere atto della loro sussistenza in natura e porvi protezione: appartengono sin dalle origini alla persona in quanto tale e, pertanto, vengono ritenuti inviolabili. Essendo uno dei pilastri di garanzia del funzionamento dello Stato italiano, i diritti inviolabili sono **indisponibili, intransmissibili, irrinunciabili** da parte del titolare e, soprattutto, **imprescrittibili**.

Nella relazione al progetto di Costituzione leggiamo che “una Costituzione non può essere un programma per il futuro”. Il testo costituzionale non è un testo che cristallizza una realtà storica, bensì una base normativa e valoriale che accompagna lo sviluppo della società. Non esiste un elenco tassativo o esaustivo dei diritti inviolabili, poiché il novero si arricchisce ogni volta che si individua una nuova dimensione soggettiva meritevole di tutela (ad es. il diritto alla riservatezza informatica, non valutabile per ovvie ragioni al tempo dei padri costituenti).

L'art. 2 non riconosce solo i diritti, ma anche i doveri: in particolare, si riferisce ai “**doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale**”.

L'accezione di solidarietà cui si riferisce l'art. 2 è molto ampia e si riferisce al “bene comune” come base della convivenza sociale.

ART. 3

Principio di eguaglianza

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

L’art. 3 enuncia il principio di eguaglianza e ne dà una formulazione complessa. Al 1° comma esprime il principio di **eguaglianza formale**, sottolineando specifici divieti di discriminazione (c.d. “*nucleo forte dell’eguaglianza*”); mentre nel 2° comma esprime il principio di **eguaglianza sostanziale**.

La formulazione del principio di eguaglianza formale prescrive che si debbano trattare in modo uguale situazioni uguali. Si definisce *formale* perché si riferisce all’uguaglianza sul piano astratto e statico del concetto, parlando di caratteristiche e condizioni che caratterizzano i diversi individui che tutela come uguali. Nulla ci dice delle situazioni di cui si sta trattando, né sulla disciplina di cui si discute e si rivolge essenzialmente al legislatore, cui l’art. 3 co.1 vieta favoritismi o discriminazioni ingiustificate.

Il **nucleo forte** del principio di eguaglianza vieta distinzioni “di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”: vieta, insomma, discriminazioni che sono particolarmente odiose poiché legate alla libera espressione dell’individualità di ognuno. Il nucleo forte non fissa un divieto assoluto al legislatore di valutare differenziazioni basate sui fattori indicati nell’interesse delle particolarità soggettive delle minoranze, ma vieta di farne la base per una discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà: ammette la legislazione positiva (o premiale) se e nella misura in cui sia necessaria ad impedire che il sesso, la lingua e le altre particolarità tutelate divengano elementi di una discriminazione di fatto, cioè il motivo di un ostacolo sociale.

Il principio di eguaglianza sostanziale è complementare a quello di uguaglianza formale e punta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’eguale godimento dei diritti e delle libertà. È una base programmatica d’intervento quella che la Costituzione indica al legislatore, che viene così incaricato di eliminare gli ostacoli frapposti tra l’individuo e il diritto o la libertà garantiti.

Il “contrasto” tra i due piani del principio di eguaglianza, enunciati ai due commi dell’art. 3, è soltanto apparente: da un lato sembra voler mettere tutti su uno stesso livello, salvo poi sanare le disparità con trattamenti differenziati. I due piani si limitano e si completano a vicenda: quello sostanziale impedisce l’eccesso di rigore dell’eguaglianza formale, stempera la *dura lex* che non ammette eccezioni in nome della giustizia; l’eguaglianza formale impedisce alle azioni positive di diventare a loro volta fonte di ingiustizia, dando luogo a casi di discriminazione al contrario (*reverse discrimination*, secondo la nota espressione coniata dalla giurisprudenza americana).

ART. 4

Principio lavorista

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Diritto al lavoro

L'art. 4 riprende un concetto centrale, già menzionato al 1° comma dell'art. 1: il lavoro è un fondamento della Repubblica ed è alla base della vita dei cittadini e della loro partecipazione alla vita dello Stato. Lo Stato riconosce a tutti questo diritto perché, soltanto attraverso il lavoro, il cittadino trova la legittima fonte di sostentamento per sé e la propria famiglia. Il legislatore si impegna pertanto, realizzando un modello di Stato sociale, a favorire l'occupazione attraverso appositi strumenti normativi che rendano reale e concreto questo diritto.

Dovere di lavorare

Lo Stato cresce ed evolve se tutti contribuiscono con la loro attività in tal senso. Ciascuno potrà scegliere il proprio ambito professionale, a seconda delle proprie inclinazioni e attitudini. Qualsiasi tipo di attività, comunque, fa sì che si alimenti il progresso sociale. Qualsiasi lavoro è indispensabile per lo sviluppo dello Stato.

ART. 12

"La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.”

Il tricolore nacque nel 1797 come bandiera della napoleonica Repubblica cispadana. I colori non furono scelti a caso: il bianco e il rosso sono i colori dell'antico stemma comunale di Milano e verdi erano le uniformi della guardia civica della città. Il tricolore fu poi adottato come emblema nazionale del Regno d'Italia, con l'aggiunta dello stemma dei Savoia, poi rimosso con la proclamazione della Repubblica.

Merita menzione, a riguardo, l'art. 292 c.p. che punisce con la reclusione fino a due anni “chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato.”

TESI II

I RAPPORTI CIVILI

I **rapporti civili** (artt. 13-28) costituiscono la prima parte del Titolo I della Costituzione italiana e definiscono le libertà fondamentali della persona di fronte allo Stato. Attraverso il riconoscimento dell'inviolabilità della libertà personale, di domicilio, di segreto e di circolazione, questo nucleo garantisce la tutela dei diritti individuali e collettivi. Comprende inoltre le libertà di manifestazione del pensiero, di fede e di associazione, ponendosi come lo scudo fondamentale che protegge ogni cittadino da qualsiasi abuso di potere.

ART. 13

La libertà personale

“La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”

Nella sua accezione più ristretta e letterale la libertà personale coincide con la libertà dal vincolo fisico, ossia con l'*habeas corpus*. Il nucleo fondamentale della libertà personale è dunque la libertà fisica, la disponibilità della propria persona.

Nella prassi giurisprudenziale l'ambito della nozione di libertà personale ha subito però un notevole ampliamento, diretto ad estendere la tutela dagli arresti ad altre forme di limitazione della sfera fisica e del controllo dell'individuo. L'art. 13 fa riferimento esplicito alla detenzione, all'ispezione e alla perquisizione personale, e chiude l'elencazione con una locuzione aperta, “qualsiasi altra restrizione della libertà personale”, lasciando apertura verso nuove tutele dell'autonomia e della disponibilità della propria persona che possano rivelarsi necessarie secondo la sensibilità della società e valutate meritevoli di protezione. Il parametro usato dalla Corte è di tipo **quantitativo**: non tutte le limitazioni della libertà personale ricadono nel divieto dell'art. 13. Ne restano escluse quelle di lieve entità, di per sé incapaci di ledere la dignità personale.

Il metro quantitativo è però integrato da un elemento **qualitativo**, che porta a superare l'esclusivo ambito di coercizione fisica e a comprendere nella tutela della libertà personale anche il divieto di violenza morale, riscontrandola in qualsiasi coercizione che offenda la dignità della persona: si noti che è lo stesso articolo, nel 4° comma, a mettere sullo stesso piano, con riferimento però alle sole persone sottoposte a restrizioni di libertà, la violenza fisica e quella morale.

Strumenti di tutela

Gli strumenti di tutela preposti dall'art. 13 sono i più forti che la Costituzione preveda per limitare ogni discrezionalità dell'autorità pubblica: **riserva assoluta di legge** ("nei soli casi e modi previsti dalla legge") e **riserva di giurisdizione** ("se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria"). Inoltre l'art. 111 prevede che contro tutti i provvedimenti giurisdizionali che incidono sulla libertà personale sia sempre ammesso ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

L'art. 13 prevede un'eccezione, anch'essa coperta da riserva di legge, ovvero "in casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge": in questi casi l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati all'autorità giudiziaria entro 48 ore e da questa convalidati entro le 48 ore successive. Se non vengono convalidati si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Rientrano tra i "casi eccezionali" i casi previsti dal codice di procedura penale in cui la polizia giudiziaria può o deve procedere all'arresto in "flagranza" di chi viene colto nell'atto di commettere un delitto particolarmente grave o è inseguito subito dopo il reato o è colto con cose o tracce dalle quali appaia egli abbia appena commesso il reato. Vi rientrano anche i casi di fermo di indiziato di delitto, che è ammesso quando vi sia pericolo di fuga.

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Per trattamento sanitario obbligatorio si intende ogni tipo di attività diagnostica o terapeutica imposta all'individuo. La differenza con gli accertamenti coercitivi che ricadono nella tutela della libertà personale è tenue, e sembra collegata essenzialmente alle finalità.

Se il trattamento è rivolto alla ricerca delle prove del reato o alla difesa sociale dalla commissione di reati futuri, si ricade nella tutela tipica dell'art. 13;

se invece il trattamento è ispirato a finalità sanitarie, si ricade nella tutela specifica prevista dall'art. 32, dedicato alla tutela della salute.

ART. 14

La libertà di domicilio

"Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.”

Il domicilio si può definire come la proiezione spaziale della persona, motivo per il quale l'art. 14.2 estende al domicilio *"le garanzie prescritte per la libertà personale"*.

Nell'ordinamento giuridico sono presenti due differenti definizioni di domicilio:

- il **codice civile** fissa il domicilio di una persona nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, distinguendolo dalla residenza, che è il luogo dove la persona ha la dimora abituale;
- per il **diritto penale** il domicilio è l'abitazione e ogni altro luogo di privata dimora, con le relative pertinenze.

Il significato attribuito nel testo costituzionale al termine domicilio coincide con l'ampiezza di significato fissata dal codice penale. La Corte Costituzionale ha mostrato tuttavia apertura ad estendere la nozione di domicilio al di là dell'accezione penalistica, per includervi anche ambiti ad essa estranei: “è domicilio qualsiasi spazio isolato dall'ambiente esterno di cui il privato disponga legittimamente”.

Strumenti di tutela

Come la libertà personale, anche il domicilio è inviolabile; vi si estendono le stesse garanzie previste per la libertà personale, ossia la **riserva di legge assoluta** e la **riserva giurisdizionale** per gli atti di ispezione, perquisizione e sequestro.

Così come per la libertà personale, anche per il domicilio è prevista la facoltà delle forze di polizia competenti di procedere, in casi eccezionali (flagranza di reato, in caso di evasione e per altri motivi di urgenza), a ispezione, perquisizione e sequestro senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, sempre rispettando i termini di trasmissione e di convalida prescritti.

ART. 15

La libertà di corrispondenza e comunicazione

“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.”

L'art. 15 tutela la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione, a partire da quella più tradizionale, cioè la corrispondenza. Al contrario della libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21, la libertà di comunicazione tutela l'espressione del proprio pensiero che è intenzionalmente riservata, non manifesta: la segretezza è perciò l'elemento che la caratterizza. Se una persona scrive una lettera aperta ad un quotidiano, mette in conto la divulgazione a cui

potrebbe essere soggetto il contenuto, differentemente dal contenuto di quello che destinerebbe ad un amico scrivendogli una lettera in busta chiusa: qui la distinzione tra art. 21 e art. 15.

La libertà e la segretezza sono assicurate dalla Costituzione a tutte le forme di comunicazione, siano esse veicolate da parole o altri segni, scritte o orali, trasmesse per posta, telefono o in via telematica: determinante, perché vi sia tutela alla comunicazione, è che **lo strumento utilizzato sia idoneo a garantire la segretezza del messaggio**.

Strumenti di tutela

La libertà e la segretezza della corrispondenza sono tutelate attraverso il doppio meccanismo della **riserva di legge** e della **riserva di giurisdizione**. Il codice di procedura penale detta norme piuttosto severe sia per il sequestro della corrispondenza che per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni, incluse quelle informatiche e telematiche.

SEQUESTRO DELLA POSTA E INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

Per il **sequestro della posta**, l'art 254 c.p.p. richiede che sia disposto dall'autorità giudiziaria, e che solo il giudice possa avere cognizione del contenuto del materiale sequestrato, non anche l'ufficiale di polizia giudiziaria che provvede materialmente al sequestro.

Per le **intercettazioni telefoniche**, il pubblico ministero deve chiedere l'autorizzazione al giudice, che l'accorda soltanto quando, in relazione a delitti di particolare gravità, vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini dell'indagine. La garanzia principale sta nel limite per cui se le intercettazioni sono state effettuate illecitamente, il loro risultato non può essere utilizzato nel processo, e la relativa documentazione deve essere distrutta.

ART. 16

La libertà di circolazione e soggiorno

“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.”

Molto affine alla libertà personale è la libertà di circolazione e soggiorno: è evidente infatti che la prima comprenda in qualche misura anche la seconda; in altre parole la libertà di disporre della propria sfera fisica comprende anche la libertà di spostamento, di circolazione, di scelta della propria dimora. La differenza tra le due libertà sta nel carattere coercitivo della compressione della dignità umana che caratterizza le limitazioni della libertà della persona e che invece è assente nelle

limitazioni della libertà di circolazione: la legge, infatti, può disporre delle limitazioni alla libertà di circolazione soltanto in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

La libertà di circolazione comprende sia la **libertà di espatrio**, sia la **libertà di scelta del luogo di esercizio delle proprie attività economiche**, che la **libertà di emigrazione**.

Strumenti di tutela

La libertà di circolazione è garantita ai cittadini da una **riserva di legge rafforzata per contenuto**, ma non da riserva di giurisdizione. Le limitazioni alla circolazione devono essere stabilite dalla legge in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. I provvedimenti tipici che rientrano nelle limitazioni consentite dall'art. 16 sono i c.d. "cordoni sanitari", istituiti per evitare il propagarsi di epidemie o per prevenire il contagio in zone dove si sono verificati gravi incidenti ambientali. Sull'altro fronte rientrano le misure restrittive disposte dalle forze di pubblica sicurezza in occasione di perquisizioni o "retate" estese a interi blocchi di edifici.

ART. 17

La libertà di riunione

"I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica."

Per riunione si intende la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo. È proprio la volontà di stare insieme per uno scopo comune, che ovviamente può avere la natura più varia, a distinguere la riunione da altre forme di assembramento, quali la coda fuori da un negozio o il gruppo di curiosi che assiste a qualche evento. Sono invece da considerarsi riunione i cortei, che sono "riunioni itineranti", e le manifestazioni spontanee, cioè non organizzate.

Condizioni di legittimità e scioglimento delle riunioni

Le condizioni che pone la Costituzione al diritto di riunione è che essa si svolga "pacificamente e senza armi". L'interesse che l'art. 17 vuole tutelare è l'**ordine pubblico** in senso materiale, ossia la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle cose. La riunione perde il carattere pacifico quando trascende in disordini e violenze contro persone e cose.

Tipologie di riunione e preavviso

A seconda del luogo in cui si svolgono, le riunioni si distinguono in riunioni in luogo privato, riunioni in luogo aperto al pubblico e riunioni in luogo pubblico.

Le prime sono quelle che si svolgono nei luoghi destinati al godimento esclusivo dei privati, come può essere il domicilio di una persona, la casa, la sede di un circolo o di un'azienda.

I luoghi aperti al pubblico sono quelli in cui l'accesso del pubblico è soggetto a modalità e condizioni determinate da chi ne ha la disponibilità, come un cinema, un teatro o l'aula magna dell'università. I luoghi pubblici sono infine quelli ove ognuno può transitare liberamente, come le strade e le piazze. La libertà di riunione può entrare dunque in conflitto con la libertà di circolazione laddove la manifestazione si traduca in un blocco stradale, ossia ostacoli o impedisca la circolazione.

Solo per le riunioni in luogo pubblico l'art. 17.2 prevede l'**obbligo del preavviso**, che deve essere dato, precisa l'art. 18 del T.U.L.P.S., in forma scritta e almeno tre giorni prima al questore. Si noti che si tratta di un semplice preavviso e non di un'autorizzazione: il preavviso è un onere posto a capo dei promotori della riunione, ma non è una condizione di legittimità della riunione, come sarebbe invece l'autorizzazione. La *ratio* del preavviso è di mettere le autorità nelle condizioni di adottare le misure necessarie a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché ad avere reattività nel risolvere i problemi che la manifestazione può creare.

**“SI ODONO TRE SQUILLI DI TROMBA...”
COME SI SCIOLGONO LE RIUNIONI**

Gli artt. 22-24 del T.U.L.P.S. disciplinano le modalità di scioglimento delle riunioni.

“Quando occorre disciogliere una riunione pubblica o un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei Carabinieri.

Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il disciogliendo con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei Carabinieri ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza. All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi. Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di scioglimento sono punite con l'arresto e con l'ammenda.

**ART. 18
La libertà di associazione**

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”

Per “**associazione**” si intendono quelle formazioni sociali genericamente riconosciute dall’art. 2, che hanno base volontaria ed un nucleo, sia pure embrionale, di organizzazione e di tendenziale stabilità (in ciò si distinguono dalla riunione).

Strumenti di tutela

L’art. 18 pone tre garanzie alla libertà di associazione:

- la prima garanzia riguarda l’**adesione** all’associazione, che deve essere **libera** (“*i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente*”). Ad essere protetta è quindi innanzitutto la libertà negativa, cioè il diritto anche di non associarsi;

La Corte Costituzionale ha dichiarato **illegittima** la vecchia legge fascista che prevedeva l’appartenenza obbligatoria degli ebrei alla Comunità israelitica locale.

Tuttavia, la stessa Corte ha dichiarato **compatibile** con l’art. 18 tutta una serie di associazioni obbligatorie cui è necessario aderire per svolgere determinate attività e che rappresentano forme ibride tra l’organizzazione privata e l’ente pubblico. Tali sono gli ordini professionali, come quello degli avvocati, dei notai, dei giornalisti, dei medici, dei commercialisti, ecc. Tra queste vi sono anche le federazioni sportive, cui è necessario iscriversi per svolgere attività agonistica.

- la seconda garanzia riguarda l’**istituzione** dell’associazione: essa può avvenire “**senza autorizzazione**”. Il che significa che non vi può essere alcun intervento delle autorità pubbliche che condizioni il sorgere di un’associazione ad una sua valutazione discrezionale. Sono i cittadini gli unici cui spetta la valutazione dell’opportunità di creare o meno un’associazione;
- la terza garanzia è costituita da una **riserva di legge rinforzata**. In questo senso va letta la locuzione “*per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale*”. Essa pone una garanzia molto importante per la libertà di associazione, escludendo che la legge possa porre limiti e divieti specifici per le associazioni.

Le associazioni vietate

L’art. 18.2 vieta solo due tipi di associazione (cui si aggiunge il divieto di riorganizzare in qualsiasi forma il “disciolto partito fascista”: XII disp. Trans.). Si tratta delle associazioni segrete e delle associazioni paramilitari.

Si considerano **associazioni segrete** “*quelle che, anche all’interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale*”. Questa definizione è contenuta nella L. 17/1982, chiamata in gergo “**legge P2**”, in quanto fu emanata a seguito della scoperta delle attività illecite svolte dalla nota loggia della massoneria italiana.

La legge P2 sanziona penalmente l'appartenenza ad associazioni segrete e risolve finalmente il problema su come si debba procedere allo scioglimento: dopo una sentenza irrevocabile che accerti l'esistenza dell'associazione segrete, segue un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne ordina lo scioglimento e la confisca dei beni.

L'articolo 18 della Costituzione vieta inoltre le **associazioni paramilitari**, ossia quelle che perseguono scopi politici avvalendosi di un'organizzazione di carattere militare. La peculiarità del divieto risiede nel fatto che la politica è un'attività del tutto lecita, così come la struttura gerarchica in sé. Tuttavia, è proprio l'unione di questi due elementi a configurare l'illecito costituzionale: l'uso di una struttura militare per fini politici mina le basi della democrazia. La norma nasce infatti con una chiara matrice antifascista, volta ad impedire il ritorno dello squadismo e delle "camicie nere". Il metodo democratico impone infatti che il confronto politico avvenga esclusivamente attraverso la libera discussione e il voto, escludendo ogni forma di forza o intimidazione.

ART. 19

La libertà religiosa e di coscienza

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

La **libertà religiosa** è la facoltà di maturare profonde convinzioni interiori e di agire coerentemente con esse. Il diritto non pretende di regolare il forum interno dell'individuo, inaccessibile al potere pubblico, ma ne disciplina l'estrinsecazione sociale e le manifestazioni esteriori. Il diritto di agire secondo coscienza non richiede dunque una norma ad hoc, poiché rappresenta il presupposto implicito e trasversale di tutte le libertà costituzionali.

Strumenti di tutela

La libertà di coscienza e la libertà religiosa sono tutelate attraverso un ricco strumentario:

- il **divieto di discriminazione**: le distinzioni per “religione” sono vietate dal nucleo duro del principio di eguaglianza. Si tenga presente che le opinioni religiose appartengono ai c.d. “*dati sensibili*”, il cui trattamento è sottoposto a controlli severissimi;
- l'**eguaglianza tra le confessioni religiose**: il divieto di discriminazione non riguarda solo le persone fisiche, ma anche le formazioni sociali. Tale concetto è rafforzato da quanto prescrive l'art. 8.1: “*tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge*”. In un primo tempo la Corte Costituzionale aveva interpretato questa disposizione in senso restrittivo, come garanzia di eguale libertà, ma non anche di eguale trattamento. Essendo la religione cattolica la fede della maggioranza della popolazione, secondo la Corte era legittimo che vi fossero norme a tutela dei valori cattolici, che non si estendessero alle altre confessioni. Dopo la riforma del *Concordato*, la giurisprudenza costituzionale è ormai orientata a riconoscere nell'art. 8 anche il

principio di eguaglianza di trattamento, cercando per esempio di estendere la tutela ad un più generale “sentimento religioso”;

- la **libertà di culto**: l'art. 19 garantisce a tutti il “*diritto di professare liberamente la propria fede*”, tutelando l'aspetto individuale della libertà religiosa, mentre l'art. 8 tutela l'aspetto istituzionale (la “*confessione*”). La libertà di culto si estende a tutte le attività generalmente collegate ad esso, dal proselitismo ai rituali. L'aspetto “negativo” della libertà si manifesta su due diversi versanti: da un lato, la libertà di non svolgere alcuna attività di culto, dall'altro la pari tutela della libertà di coloro che non professano alcuna fede religiosa.
- l'**obiezione di coscienza**: rifiuto da parte dell'individuo di compiere atti, prescritti dall'ordinamento, ma contrari alle proprie convinzioni.

ART. 21

La libertà di manifestazione del pensiero

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”

La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) è il diritto di esprimere e diffondere liberamente le proprie idee a un pubblico indeterminato. Poiché il dibattito aperto è il presupposto per la formazione di una pubblica opinione consapevole, essa è indispensabile per la vita dello Stato. Per questa ragione, la Corte Costituzionale l'ha definita la “pietra angolare” dell'intero ordine democratico.

Il limite del “buon costume”

Il **buon costume** rappresenta l'unico limite esplicito posto dall'art. 21 Cost. alla libertà di espressione ed è inteso in senso giuridico come tutela del pudore sessuale. Trattandosi di un

concetto elastico e privo di un contenuto fisso, il suo significato varia con il mutare della sensibilità sociale. Spetta quindi all'interprete e al giudice valutarne di volta in volta i confini, adeguandoli all'evoluzione storica dei costumi della collettività.

I c.d. reati di opinione

Poiché alcune condotte espressive possono integrare un'ipotesi di reato, la Corte Costituzionale è intervenuta a più riprese per bilanciare la libertà di manifestazione del pensiero (**art. 21 Cost.**) con la tutela di altri beni giuridici, stabilendo due criteri guida fondamentali:

- **Distinzione tra pensiero e azione (Istigazione e Apologia):** La manifestazione del pensiero è tutelata finché resta un'opinione; diventa reato (come nei casi di istigazione o apologia di delitto) solo quando travalica il mero giudizio ed equivale a un principio di azione, creando un pericolo concreto per l'ordine pubblico.
- **Bilanciamento tra pensiero e rispetto altrui (Delitti contro l'onore):** La libertà di espressione non è illimitata e non può spingersi fino a ledere i diritti fondamentali della persona. Pertanto, sono pienamente legittime le norme penali che puniscono l'offesa all'onore e alla reputazione altrui, come nel caso del reato di diffamazione.

Il regime della stampa

Redatta nel 1947, la Costituzione disciplina esplicitamente soltanto la **stampa** tra i mezzi di comunicazione di massa, ponendo un'impalcatura di tutela fondata su due pilastri fondamentali:

- **Divieto di controlli preventivi**

La stampa non può essere soggetta ad **autorizzazioni** (permessi preventivi di pubblicazione) né a **censure** (esami del testo prima della diffusione). Il pensiero espresso deve poter uscire liberamente senza filtri statali.

- **Il sequestro: unico controllo successivo e le sue garanzie**

L'unico strumento di blocco consentito è il **sequestro**, cioè il ritiro materiale del testo **dopo la sua pubblicazione**. Per evitare abusi di potere, la Costituzione lo subordina a due garanzie inderogabili:

- **Riserva di legge assoluta:** Il sequestro è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dalla legge sulla stampa, ossia:
 - Per la commissione di **delitti espressamente stabiliti** dalla legge stessa.
 - Per l'**inosservanza dell'obbligo di indicare i responsabili** (autore, direttore responsabile o stampatore). La Costituzione vieta la stampa anonima per garantire la tutela di chiunque venga lesa da notizie false o diffamatorie.
- **Riserva di giurisdizione:** Il sequestro può essere ordinato solo da un **giudice** con atto motivato.
 - Eccezione d'urgenza: Nei casi di assoluta urgenza per la stampa periodica, la polizia giudiziaria può procedere direttamente al sequestro, ma deve denunciare l'atto al

giudice entro **24 ore**. Il magistrato ha poi le successive **24 ore** per convalidare il provvedimento, pena la sua completa perdita di efficacia.

ART. 24

Diritto di difesa

“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”

Affermare l'uguaglianza dei cittadini, la privacy, l'inviolabilità del domicilio o la libertà di parola rimarrebbe un mero esercizio teorico senza uno strumento per reagire di fronte alle discriminazioni o agli abusi.

L'art. 24 della Costituzione colma proprio questa distanza tra la norma e la realtà, trasformando i principi astratti in tutele concrete. Nel riconoscere a tutti — cittadini e stranieri — la facoltà di agire in giudizio e di difendersi, l'articolo qualifica il diritto di azione e il diritto di difesa come diritti soggettivi inviolabili.

Per evitare che la tutela legale rimanga una prerogativa dei soli abbienti, la norma assicura anche a chi si trova in condizioni economiche svantaggiate i mezzi per agire e difendersi davanti a qualsiasi giurisdizione, attraverso specifici istituti a carico dello Stato.

Infine, l'ultimo comma affronta il tema della fallibilità della giustizia mediante la riparazione dell'**errore giudiziario**. Quando una condanna ingiusta viene annullata a seguito del giudizio di revisione, l'ordinamento prevede l'erogazione di un'indennità per compensare il danno subito, a testimonianza del fatto che la tutela dei diritti non può prescindere dalla correzione degli abusi commessi dal sistema stesso.

ART. 25

Principio di legalità

“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”

L'art. 25 della Costituzione rappresenta uno dei pilastri più solidi del nostro ordinamento giuridico. La sua forza normativa emerge fin dall'uso perentorio del termine «*Nessuno*», una scelta lessicale pensata per escludere qualsiasi eccezione. L'articolo costituisce il punto di riferimento centrale per il **principio di legalità in senso sostanziale**, garantendo che ogni limitazione della libertà individuale trovi fondamento e limite preciso nella legge.

La norma si articola in tre garanzie fondamentali:

1. **Precostituzione del giudice** (1° comma): L'organo giudicante deve essere individuato dalla legge *prima* che il fatto sia stato commesso. Si vieta così la creazione di giudici straordinari nominati *a posteriori*, assicurando l'imparzialità e la neutralità del giudizio.
2. **Irretroattività e tassatività della pena** (2° comma): In virtù del principio «*nullum crimen, nulla poena sine lege*», un cittadino può essere punito solo se il fatto commesso era già espressamente previsto come reato da una legge entrata in vigore prima della sua commissione. Ogni individuo deve poter conoscere in anticipo le conseguenze penali delle proprie azioni.
3. **Legalità delle misure di sicurezza** (3° comma): Il principio di legalità viene esteso anche alle misure di sicurezza (siano esse detentive o non detentive). Nessun soggetto può esservi sottoposto se non nei casi e nei modi tassativamente stabiliti dalla legge.

ART. 27

Principio della personalità della pena, presunzione di innocenza, umanità della pena, divieto della pena di morte

“La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.”

I principi della **responsabilità penale personale** e della **presunzione di innocenza** fino alla condanna definitiva costituiscono l'essenza della tutela democratica voluta dai Costituenti, stabilita per superare definitivamente i processi sommari tipici dei regimi autoritari.

In primo luogo, l'articolo 27 della Costituzione sancisce che la responsabilità penale è **strettamente personale**. Ciascuno risponde esclusivamente delle proprie azioni, un principio che esclude ogni forma di responsabilità per fatto altrui e mira a responsabilizzare il singolo cittadino, ricordandogli che le conseguenze sanzionatorie delle sue scelte ricadranno unicamente su di lui.

Inoltre, la norma introduce la fondamentale garanzia della **presunzione di non colpevolezza**, in base alla quale l'imputato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva. La sentenza si intende tale solo dopo l'esaurimento di tutti i gradi di giudizio o alla scadenza dei

termini per impugnarla, impedendo così che una persona sottoposta a indagini o a processo venga assimilata a un condannato prima di un accertamento definitivo.

Infine, l'articolo completa questo quadro di civiltà giuridica definendo la natura stessa della sanzione: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono mai tradursi nella pena di morte.

Perché si mette in carcere chi non è mai stato condannato?

Nonostante la presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva, l'ordinamento ammette la **custodia cautelare** (il cosiddetto carcere preventivo), privando della libertà un soggetto prima della sentenza. Tale misura eccezionale è consentita solo di fronte a reati di particolare gravità e in presenza di tre precisi rischi: pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato.

L'art. 27 sancisce il principio fondamentale dell'**umanità della pena**, stabilendo che le sanzioni non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbano tendere alla rieducazione del condannato.

Da un lato, questo divieto rende illecita qualsiasi forma di violenza o tortura, impedendo che alla privazione della libertà si sommi la lesione della dignità della persona; i diritti inviolabili dell'individuo restano infatti garantiti anche in presenza di gravi delitti. Dall'altro, la norma definisce la funzione rieducativa della pena, imponendo che il carcere non sia un mero luogo di punizione, ma un percorso volto al reinserimento sociale e al recupero del reo.

A completamento di questo quadro di civiltà giuridica vi è il divieto assoluto della pena di morte. Con la rimozione dell'eccezione relativa alle leggi militari di guerra, apportata dalla legge costituzionale n. 1 del 2007, la pena capitale è oggi integrata nell'ordinamento come una misura sempre e incondizionatamente vietata.

ART. 28

Responsabilità dei pubblici dipendenti

“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”

L'art. 28 bilancia la tutela del cittadino contro gli abusi del potere pubblico con l'obbligo del dipendente di agire nel rispetto della legge. Per garantire a chi subisce un danno un risarcimento certo ed effettivo, la responsabilità civile del funzionario si estende direttamente alla Pubblica Amministrazione. Al contrario, la responsabilità penale non si trasferisce mai all'ente pubblico, rimanendo strettamente personale in capo al singolo dipendente.

TESI III

I RAPPORTI ETICO - SOCIALI

I **rapporti etico-sociali** (artt. 29-34 della Costituzione) definiscono i diritti e i doveri relativi al benessere della persona all'interno delle sue formazioni sociali primarie. Questa sezione disciplina la tutela della famiglia, l'uguaglianza tra i coniugi, la protezione della maternità e dei figli, fino a garantire il diritto fondamentale alla salute per ogni individuo. Infine, pone le basi per un sistema d'istruzione aperto a tutti, impegnando lo Stato a rimuovere le barriere economiche e sociali per valorizzare il merito.

ART. 29

La famiglia

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.”

Alla base della società risiede la famiglia come spontanea aggregazione di affetti e mutua solidarietà. Essa si pone come **società naturale** in quanto la sua nascita e il suo funzionamento sono governati da principi naturali. La famiglia è passata dalla forma patriarcale a quella “nucleare”, basata cioè sul nucleo costituito dai coniugi e dagli eventuali figli.

Eguaglianza morale e materiale

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha profondamente innovato l'assetto originario del Codice Civile del 1942, che si basava su una struttura gerarchica in cui moglie e figli erano subordinati all'autorità del marito. In piena attuazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 29 della Costituzione, la riforma ha abolito la potestà maritale e l'istituto della dote, introducendo la piena parità tra i coniugi.

Il nuovo modello stabilisce che la fedeltà e la collaborazione per i bisogni della famiglia siano doveri reciproci per entrambi i partner. Contestualmente, la vecchia patria potestà è stata sostituita da una responsabilità genitoriale condivisa, che attribuisce ad entrambi i genitori, in pari misura, l'esercizio della potestà sui figli nell'interesse prioritario della famiglia.

UNIONI CIVILI

Le unioni civili, introdotte dalla **legge Cirinnà (L. 76/2016)**, costituiscono l'istituto giuridico con cui l'ordinamento italiano riconosce e disciplina le coppie formate da persone dello stesso sesso. Attraverso una formalizzazione davanti all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni, i partner accedono a uno status formale che riconosce loro specifici diritti e doveri — tra cui

l'assistenza morale e materiale e la contribuzione ai bisogni comuni —, equiparando l'unione civile al matrimonio in gran parte dei suoi aspetti patrimoniali e di tutela.

Sussistono tuttavia alcune differenze sostanziali rispetto alla disciplina matrimoniale:

- **Assenza dell'obbligo di fedeltà:** A differenza di quanto previsto per il matrimonio, nella disciplina delle unioni civili non è menzionato l'obbligo di fedeltà tra i doveri reciproci dei partner.
- **Cessazione diretta del vincolo senza separazione:** Lo scioglimento dell'unione civile avviene in modo più celere rispetto al matrimonio. Non è infatti previsto l'istituto della separazione personale (che per i coniugi richiede 6 mesi in caso di separazione consensuale o 12 mesi se giudiziale). La coppia formalizza la propria volontà davanti all'ufficiale di stato civile e, decorsi tre mesi, può proporre direttamente domanda di divorzio.
- **Tutele economiche allo scioglimento:** In analogia con il matrimonio, in sede di scioglimento dell'unione civile la parte economicamente più debole conserva il diritto di accedere all'assegno di divorzio (od eventualmente agli alimenti) e alle garanzie relative all'abitazione della coppia.

ART. 30

L'educazione dei figli e diritti e doveri dei genitori

“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.”

I figli hanno il diritto fondamentale di essere mantenuti, istruiti ed educati da entrambi i genitori. Questa responsabilità concorre nell'esercizio della potestà genitoriale (oggi definita **responsabilità genitoriale**), un potere-dovere orientato all'esclusivo interesse del minore che non decade nemmeno in caso di separazione o divorzio.

La **legge n. 54 del 2006** ha introdotto il principio dell'**affido condiviso**, stabilendo che anche dopo la fine del rapporto di coppia la responsabilità debba essere esercitata congiuntamente. Le scelte di maggior rilievo per la crescita, l'istruzione e la salute dei figli devono perciò essere assunte di comune accordo, valorizzando sempre le inclinazioni, le aspirazioni e le capacità dei minori.

Lo Stato e l'autorità giudiziaria intervengono nelle dinamiche familiari solo come estrema tutela di fronte a inadempienze o condotte pregiudizievoli. In presenza di abusi dei mezzi di correzione, o nel caso in cui i genitori violino gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, il giudice può disporre la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale per proteggere lo sviluppo del minore.

Figli nati fuori del matrimonio

L'ordinamento giuridico tutela in modo uniforme tutti i figli, superando definitivamente la vecchia e discriminatoria distinzione tra figli "legittimi" e "illegittimi", un'espressione che in passato rifletteva uno stigma sociale verso chi nasceva fuori dal matrimonio. Oggi la legge afferma con forza il principio dell'**unicità dello stato di figlio**.

In piena attuazione del principio di uguaglianza, i figli nati da genitori non coniugati godono degli stessi diritti e delle medesime tutele previsti per i figli nati all'interno del matrimonio. Il loro riconoscimento può avvenire sia al momento della nascita sia in un secondo momento, senza alcun limite di tempo.

Parallelamente, la disciplina dell'adozione (regolata dalla legge n. 184/1983) consente a una coppia di coniugi di accogliere un minore, indipendentemente dalla presenza di altri figli. Una volta completato l'iter adottivo, il minore acquista a tutti gli effetti lo stato di figlio, ottenendo le stesse garanzie umane e giuridiche della filiazione biologica.

A prescindere dall'origine del legame — biologico, extra-matrimoniale o adottivo —, l'ordinamento attribuisce a tutti i genitori i medesimi ed inderogabili doveri di mantenimento, istruzione ed educazione.

ART. 31

La maternità, l'infanzia e la gioventù

“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”

L'art. 31 impone allo Stato di sostenere concretamente la **famiglia**, riconoscendone il valore centrale nella società.

Per farlo, la norma si sviluppa su due direttrici principali: da un lato impegna le istituzioni ad aiutare i nuclei più numerosi o in difficoltà economica attraverso contributi, agevolazioni e servizi utili a sostenere l'aumento del costo della vita; dall'altro protegge direttamente la **maternità**, l'**infanzia** e la **gioventù**. Questa tutela della maternità si traduce in garanzie lavorative essenziali per le donne, come l'astensione dal lavoro e i congedi parentali, pensati per conciliare la vita familiare con quella professionale.

ART. 32

Tutela della salute

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

L'art. 32 attribuisce alla salute un valore centrale nell'intero impianto costituzionale, qualificandola espressamente come "**fondamentale diritto** dell'individuo e interesse della collettività". L'uso del termine "fondamentale" — unico nell'intero testo costituzionale — ne sottolinea la primazia assoluta: si tratta di una garanzia riconosciuta a ogni persona in quanto tale, a prescindere dalla cittadinanza, che si traduce nell'obbligo per lo Stato di assicurare cure gratuite a chi non ha i mezzi per sostenerle.

Al contempo, la salute è difesa come un **bene comune inderogabile**. La Repubblica ha infatti il dovere di proteggere la popolazione dai rischi sanitari individuali e collettivi, attuando misure di prevenzione contro epidemie e pandemie, e salvaguardando l'ambiente da minacce come l'inquinamento atmosferico.

Trattamento sanitario obbligatorio

Nessuno può essere sottoposto contro la sua volontà a un trattamento sanitario, a meno che questo sia reso obbligatorio per legge a tutela della salute pubblica (ad esempio allo scopo di prevenire epidemie). I trattamenti sanitari obbligatori non possono in ogni caso ledere la dignità e la riservatezza della persona.

ART. 33

Libero insegnamento

“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.”

L'art. 33 sancisce il principio della **libertà di insegnamento**, collegandolo direttamente alla libera manifestazione del pensiero garantita dall'articolo 21. Consentire ai docenti di svolgere la propria

attività didattica in autonomia, secondo la propria sensibilità professionale e scientifica, rappresenta una fondamentale garanzia di democrazia.

Il Costituente ha voluto inserire espressamente questa tutela per prevenire il rischio di derive autoritarie, superando l'esperienza del regime fascista in cui la scuola e i docenti erano asserviti all'ideologia di partito e costretti a indottrinare gli studenti.

Scuole statali e non statali

È compito dello Stato istituire scuole di ogni ordine e grado, garantendo l'accesso all'istruzione a tutti i cittadini, a prescindere dalle loro condizioni economiche e con una tutela specifica per i meno abbienti. In linea con il principio del pluralismo culturale ed educativo, la norma riconosce anche a enti e privati la facoltà di istituire istituti scolastici, a condizione che ciò avvenga "senza oneri per lo Stato", salvaguardando così sia la libertà di scelta educativa delle famiglie sia il bilancio pubblico.

ART. 34

Diritto all'istruzione

“La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

L'art. 34 stabilisce che la scuola è aperta a tutti, garantendo il **diritto all'istruzione** a cittadini e non cittadini. Tuttavia, l'attuazione di questo principio presenta ancora delle criticità: fenomeni come l'evasione dall'obbligo e la dispersione scolastica rimangono problemi aperti, affrontati anche attraverso politiche educative sollecitate dall'Unione Europea. Inoltre, la gratuità dei libri di testo è garantita dallo Stato solo per la scuola primaria, lasciando l'acquisto del materiale a carico delle famiglie per i cicli secondari.

Per promuovere la mobilità sociale e premiare l'impegno, il terzo e il quarto comma tutelano in modo specifico gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici. Attraverso concorsi pubblici, borse di studio e altre provvidenze, lo Stato garantisce loro il sostegno finanziario necessario per raggiungere i gradi più alti degli studi.

TESI IV

I RAPPORTI POLITICI

I **rapporti politici** (articoli 48-54 della Costituzione) disciplinano le modalità con cui i cittadini partecipano attivamente alla vita democratica dello Stato. Questa sezione definisce sia i diritti fondamentali di partecipazione — come il voto, l'associazione in partiti e l'accesso ai pubblici uffici — sia i doveri civici essenziali, tra cui il dovere di fedeltà alla Repubblica e di difesa della patria.

ART. 52

Dovere di difendere la patria

“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.”

L'art. 52 apre la serie delle norme dedicate ai doveri del cittadino, stabilendo che la difesa della patria è un "sacro dovere". L'uso del termine *sacro* esula da qualsiasi significato religioso: esprime l'assolutezza e l'inderogabilità dell'impegno richiesto, che in circostanze estreme come lo stato di guerra può spingersi fino al sacrificio della vita.

Il concetto di *Patria* non si limita al mero confine geografico o al territorio nazionale, ma si estende all'insieme dei valori, della storia e della cultura condivisa che definiscono la comunità. Tale dovere si rivolge all'intera cittadinanza senza distinzione di genere, vincolando uomini e donne non soltanto nei periodi di conflitto, ma anche in tempo di pace attraverso la collaborazione e il soccorso in situazioni di necessità o emergenza nazionale.

SERVIZIO MILITARE DI LEVA OBBLIGATORIO

Il secondo comma dell'art. 52 stabilisce che il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi fissati dalla legge. Fino al 2004, tutti i cittadini maschi maggiorenni e idonei erano tenuti a prestare il servizio di leva, con la possibilità — introdotta dalla legge n. 772/1972 — di optare per il servizio civile in caso di obiezione di coscienza.

La riforma approvata tra il 2000 e il 2004 ha poi trasformato le forze armate in una struttura professionale formata esclusivamente da volontari, entrata a regime dal 1° gennaio 2005. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, la leva obbligatoria **non è stata abolita, ma soltanto sospesa**: lo Stato conserva infatti la facoltà di reintrodurla con appositi provvedimenti in caso di guerra o di grave crisi internazionale.

ART. 54

Dovere di fedeltà alla Repubblica

“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”

L’art. 54 chiude la sezione dedicata ai doveri dei cittadini, sancendo l'obbligo generale di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi.

L'espresso richiamo alla *Repubblica* nel primo comma rispondeva alla precisa esigenza storica del periodo post-bellico, caratterizzato dalla presenza di ancora numerosi sostenitori della monarchia: era indispensabile ribadire la centralità della nuova forma istituzionale e vincolare chiunque al rispetto del suo ordinamento normativo.

Il secondo comma stabilisce un dovere qualificato per i cittadini a cui sono affidate **funzioni pubbliche**: costoro hanno l'obbligo non solo di rispettare le leggi, ma di adempiere al proprio ruolo "con disciplina ed onore". A rafforzare tale impegno, per le cariche di maggiore responsabilità (dai membri del Governo ai magistrati, fino ai componenti delle Forze Armate) la legge prevede la prestazione di un formale giuramento di fedeltà.

TESI V

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

La Dichiarazione universale dei diritti umani

La **Dichiarazione universale dei diritti umani**, adottata a Parigi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il **10 dicembre 1948**, rappresenta una svolta epocale per la comunità internazionale. La sua nascita non fu un evento isolato, ma la reazione diretta alle atrocità della Seconda guerra mondiale: i totalitarismi, i campi di sterminio e l'annientamento della dignità umana mostrarono come la violazione dei diritti primari dell'individuo fosse la vera radice delle guerre e delle tirannidi. Era la prima volta che il singolo individuo veniva tutelato al livello della Comunità internazionale, e fu scritta nelle sei lingue ufficiali: inglese, francese, russo, spagnolo e arabo.

Dal punto di vista giuridico e concettuale, la Carta si distingue per alcuni elementi chiave:

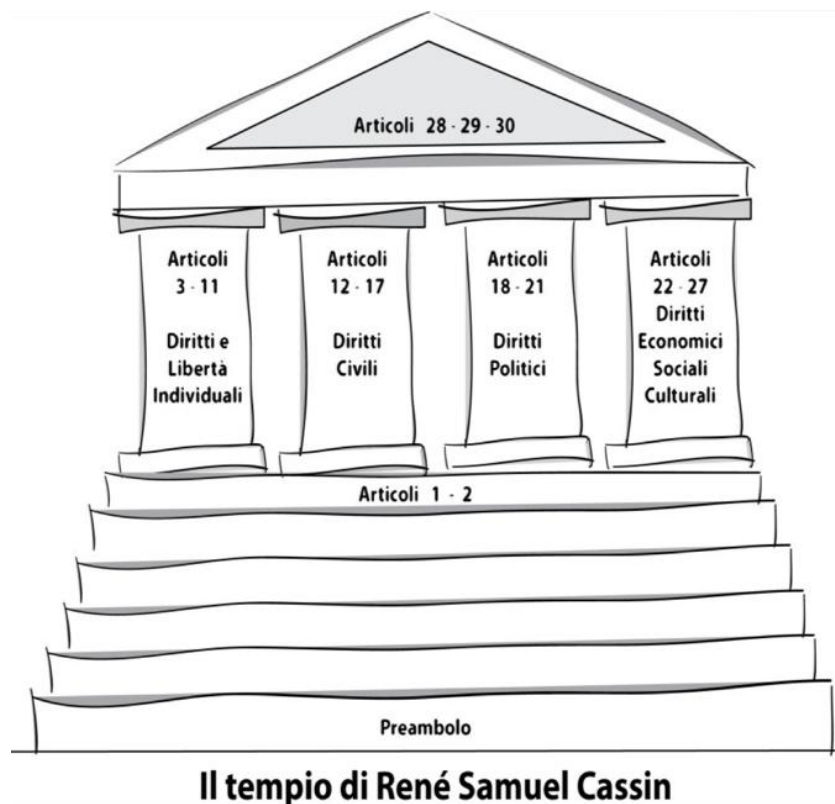
- **Valore etico e d'indirizzo (*Soft Law*):** Trattandosi di una *dichiarazione* e non di un trattato o convenzione internazionale, non impone obblighi giuridicamente vincolanti per i Paesi firmatari, ma si pone come una guida morale e politica universale a cui tutti gli Stati devono tendere.
- **Universalità dei diritti:** Articolata in un **Preambolo e 30 articoli**, riconosce per la prima volta nella storia un catalogo completo di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali che spettano a ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano.
- **Laicità e sintesi culturale:** Approvata senza alcun voto contrario da nazioni con tradizioni giuridiche, linguistiche e religiose estremamente differenti, la Dichiarazione adotta un linguaggio essenziale che non invoca principi religiosi o filosofici precostituiti, ma fonda i diritti sulla comune ed intoccabile dignità dell'essere umano.

“La Dichiarazione è il vessillo di tutti coloro che sono vittime di persecuzioni e di abusi di ogni genere. E' la sintesi di principi etici e delle civiltà del nostro tempo e in quanto tale si eleva come un monumento perenne che domina le Costituzioni nazionali”

Fu proprio René Cassin – premio Nobel per la pace e tra i principali artefici della Dichiarazione - a paragonare la Dichiarazione dei Diritti ad un tempio di sacralità da custodire e onorare, molto efficace. Un tempio in cui ogni sua parte trova una precisa collocazione e ogni componente è fondamentale per l'equilibrio e la stabilità dell'intera struttura.

Dalla struttura vediamo che la Dichiarazione si compone di:

- **Preambolo:** le scale;
- **I primi due articoli:** il basamento;
- **4 pilastri:** diritti e libertà inviolabili, diritti civili, diritti politici, diritti economici sociali e culturali;
- **Cupola:** ultimi tre articoli.



TESI VI

I DIRITTI UMANI MAGGIORMENTE RILEVANTI PER LE ATTIVITÀ DI POLIZIA

ART. 2 CEDU Il diritto alla vita

“Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita.

La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza assolutamente necessario:

- per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione."

L'art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) rappresenta una delle disposizioni cardine del trattato e tutela il diritto alla vita attraverso due principi fondamentali: l'obbligo generale di proteggerlo per legge e il divieto di privarne intenzionalmente un individuo.

La giurisprudenza della Corte EDU ha stabilito che da questa norma derivano per lo Stato precisi **obblighi positivi di tutela preventiva**. Le autorità devono intervenire attivamente per:

- **Proteggere l'individuo dalla violenza di terzi:** l'obbligo scatta quando le autorità sono (o dovrebbero essere) a conoscenza di un rischio reale e immediato. Esempi tipici includono la mancata protezione in casi di violenza domestica o l'omicidio di un detenuto da parte di un compagno di cella psichiatrico e violento.
- **Tutelare le persone sotto il controllo statale:** chiunque si trovi in stato di fermo, custodia cautelare o detenzione.
- **Prevenire l'autolesionismo:** ad esempio, adottando misure specifiche per i detenuti che manifestano tendenze suicide.
- **Garantire la sicurezza ambientale:** proteggendo i cittadini dai rischi noti derivanti da siti industriali pericolosi o da catastrofi naturali prevedibili.

Il secondo comma fissa un **elenco tassativo** ed esaustivo delle uniche situazioni in cui l'uso della forza letale da parte dello Stato è considerato legittimo:

1. Difendere una persona da una violenza illegale.
2. Eseguire un arresto regolare o impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta.
3. Reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

In questi casi, il ricorso all'uso della forza letale è vincolato al rigido principio di **assoluta necessità e stretta proporzionalità**. La Corte EDU non accetta un generico bilanciamento tra l'interesse pubblico e il diritto alla vita: un'azione di polizia, come l'esplosione di cinquanta colpi di arma da fuoco durante l'irruzione nel domicilio di un presunto terrorista, è stata ad esempio giudicata sproporzionata e incompatibile con la legittima difesa.

ART. 3 CEDU **Divieto di tortura**

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

L'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) sancisce il **divieto assoluto di tortura e di trattamenti disumani o degradanti**, segnando il definitivo superamento del modello inquisitorio del passato. Storicamente, la tortura veniva utilizzata come strumento per estorcere confessioni, subordinando la dignità della persona alla finalità punitiva dello Stato; una prassi gravemente lesiva che conduceva all'estorsione di false ammissioni di colpevolezza.

Nel sistema della Convenzione, questo divieto assume una rilevanza giuridica del tutto peculiare, configurandosi come un **diritto assoluto** e privo di qualsiasi eccezione. Nessun interesse pubblico generale, condotta criminale o stato di pericolosità del soggetto può giustificare il ricorso a trattamenti contrari all'articolo 3. La sua portata è talmente stringente da risultare inderogabile anche ai sensi dell'articolo 15 della CEDU, che vieta agli Stati di sospenderne l'efficacia persino in situazioni estreme come lo stato di guerra o di emergenza pubblica che minacci la vita della nazione.

La scelta del Costituente europeo risponde a una precisa impostazione etica e filosofica, emersa chiaramente fin dai lavori preparatori del Consiglio d'Europa. La tutela dell'integrità fisica e psichica è stata considerata un valore primario e non negoziabile, sintetizzato nella convinzione che la tenuta democratica e morale di una società passi dal rifiuto radicale di qualsiasi forma di atrocità, a prescindere dalle circostanze.

Ambito di applicazione

L'art. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo stabilisce il principio per cui le garanzie previste dalla Carta si applicano a chiunque si trovi sottoposto alla giurisdizione di uno Stato contraente. In chiave extraterritoriale, ciò impone all'articolo 3 di operare anche in sede di estradizione, espulsione o allontanamento: lo Stato ha l'obbligo positivo di verificare che il soggetto allontanato non corra il rischio effettivo di subire torture o maltrattamenti nel Paese di destinazione.

La giurisprudenza individua la distinzione tra le tre condotte vietate dall'articolo 3 sulla base della diversa intensità della gravità dell'azione:

La **tortura** rappresenta la forma più grave e si configura come un trattamento inumano intenzionale che infligge sofferenze fisiche o mentali particolarmente acute e crudeli. L'elemento

distintivo risiede sia nell'elevata intensità del dolore arrecato, sia nella natura deliberata dell'atto, spesso praticato per perseguire scopi specifici come l'estorsione di informazioni, la confessione o l'intimidazione.

Il **trattamento inumano** scatta al superamento di una soglia minima di gravità, quando la condotta provoca lesioni fisiche o profonde sofferenze psicologiche, pur senza richiedere necessariamente l'intenzionalità o uno scopo determinato. Tra le applicazioni emblematiche vi è la gestione della custodia cautelare e del fermo di polizia: qualora un individuo entri in custodia in buone condizioni di salute e ne esca con lesioni, si verifica l'inversione dell'onere della prova, con le autorità tenute a dimostrare che l'uso della forza è stato proporzionato e giustificato. Allo stesso modo, costituisce trattamento inumano il ricorso improprio o sproporzionato a strumenti di contenzione fisica, ad esempio durante un arresto o all'interno di strutture psichiatriche.

Il **trattamento degradante** si caratterizza per l'effetto di umiliazione e mortificazione della dignità della persona, a prescindere dall'inflizione di sofferenza fisica o mentale intensa. Tale violazione si riscontra frequentemente nelle condizioni di detenzione in strutture insalubri, precarie o sovraffollate che, nei casi più gravi, possono sfociare nel trattamento inumano. Anche le perquisizioni corporali legittime per motivi di sicurezza assumono natura degradante se condotte senza tutelare il decoro del soggetto, ad esempio in pubblico o in presenza di persone di sesso opposto. Rientrano in questa ambito l'isolamento carcerario prolungato, la privazione di adeguate cure mediche tale da generare ansia e afflizione, o i trattamenti sanitari coercitivi — come l'alimentazione forzata — qualora eseguiti senza una stretta necessità medica o privi delle dovute garanzie.

ART. 613 BIS C.P. **Reato di tortura**

“Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, **cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico** a una *persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza*, ovvero che si trovi in condizioni di *minorata difesa*, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo."

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato più volte l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU (che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti), sottolineando che le nostre leggi non fossero adeguate a punire questi fatti. Per molto tempo, infatti, nel codice penale è mancato un reato specifico di tortura (era previsto solo nel codice penale militare di guerra e in una norma sul commercio di strumenti per la pena di morte).

Il vuoto è stato colmato dalla **Legge n. 110/2017**, che ha finalmente introdotto nel codice penale il reato di **tortura** (art. 613-bis) e quello di **istigazione alla tortura** (art. 613-ter).

La norma italiana presenta però alcune caratteristiche precise, in parte diverse da quelle della Convenzione ONU:

- **Chi può commetterlo (Reato comune):** Per l'ONU la tortura è un reato commesso tipicamente dai pubblici ufficiali. In Italia, invece, lo può commettere chiunque.
- **Chi è la vittima (Soggetto passivo):** Deve essere una persona privata della libertà, affidata alla custodia, cura o vigilanza di chi commette il reato, oppure una persona in stato di "minorata difesa" (cioè in una situazione di forte vulnerabilità).
- **Come si commette (Reato a forma vincolata):** A differenza della Convenzione ONU, la legge italiana richiede che la tortura avvenga in modi specifici, ossia tramite:
 1. *Violenze o minacce gravi* (restano esclusi i comportamenti di minore entità);
 2. *Crudeltà*, cioè con condotte eccessive che provocano sofferenze aggiuntive e dimostrano una particolare gravità del gesto.
- **Le conseguenze:** La condotta deve causare, alternativamente, **acute sofferenze fisiche** oppure un **verificabile trauma psichico**.

La legge prevede infine delle **aggravanti** se il reato è commesso da un pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) abusando dei propri poteri, oppure se dalla tortura derivano lesioni personali o la morte della vittima.

Art. 5 CEDU

Il diritto alla libertà e alla sicurezza

"Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge."

Nel proclamare il diritto alla libertà l'art. 5 contempla la libertà fisica della persona: esso è finalizzato a garantire che nessuno sia privato arbitrariamente di tale libertà.

La prima frase dell'articolo 5 non si limita a porre in capo allo Stato l'**obbligo positivo di astenersi dal violare attivamente i diritti in questione**, bensì anche quello di **adottare misure**

appropriate che tutelino ogni persona sottoposta alla sua giurisdizione da un'illegittima ingerenza in tali diritti.

L'articolo in questione è finalizzato principalmente a impedire privazioni della libertà arbitrarie o ingiustificate; il diritto alla libertà e alla sicurezza è della massima importanza in una società democratica.

A differenza dell'articolo 3, **il diritto alla libertà non è assoluto**, poiché esistono evidenti motivi legittimi per cui la società può essere costretta a privare certe persone della libertà, nell'interesse generale, soprattutto quando i loro atti costituiscono una minaccia per sé stesse o per gli altri.

Tale diritto ammette quindi **sei eccezioni specifiche ed esaustive**, enunciate al comma 1.

È importante dunque che gli agenti delle forze dell'ordine, e soprattutto quelli che hanno il potere di procedere a un arresto e di mantenere in detenzione un soggetto, rispettino scrupolosamente i limiti stabiliti e sottopongano tempestivamente le loro azioni e decisioni a un controllo giurisdizionale.

Le sei eccezioni in virtù delle quali è autorizzata la privazione di libertà sono le seguenti:

- (a) **dopo una condanna**: una persona può essere detenuta regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- (b) **mancato rispetto di un ordine**: una persona può essere detenuta per violazione di un provvedimento emesso da un tribunale o per garantire il rispetto di un obbligo prescritto dalla legge;
- (c) **misure cautelari e arresto**: una persona può essere arrestata o detenuta per essere tradotta dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi è motivo di ritenere che abbia commesso un reato o che sia necessario impedirle di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- (d) **tutela dei minori**: una persona minorenni può essere trattenuta allo scopo di sorvegliare che possa ricevere un'educazione, oppure nell'attesa di un provvedimento giurisdizionale non penale (per esempio perché possa essere curata);
- (e) **motivi sanitari o sociali**: le persone affette da malattie contagiose, gli alienati, gli alcolizzati, i tossicomani e i vagabondi possono essere detenuti;
- (f) **controlli d'immigrazione**: una persona può essere arrestata o detenuta per impedirle di entrare illegalmente nel territorio o ai fini di un procedimento di espulsione o estradizione.

Per essere legittima, la privazione della libertà deve rispettare le leggi interne dello Stato e conformarsi agli scopi previsti dalla CEDU. È quindi essenziale che le forze dell'ordine rispettino rigorosamente questi limiti e sottopongano sempre le loro decisioni al controllo tempestivo di un giudice.

Il diritto alla presunzione di innocenza fino a quando la colpevolezza non sia stata provata legalmente

L'art. 27 della Costituzione italiana stabilisce che un imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Tradizionalmente chiamata "presunzione di non colpevolezza", questa norma racchiude due concetti fondamentali:

- **Regola di trattamento:** l'imputato non può essere trattato come un condannato e non gli si può applicare una pena anticipata (sono però ammesse le misure cautelari, come la custodia cautelare, quando necessarie).
- **Regola probatoria:** l'imputato è presunto innocente fino a prova contraria. Questo principio è espresso in modo ancora più chiaro dall'articolo 6 della CEDU.

Trattandosi di una **presunzione relativa** (ossia valida fino a prova contraria), all'inizio del processo l'onere di dimostrare la colpevolezza spetta interamente all'accusa. Di conseguenza, è il Pubblico Ministero a dover provare la responsabilità dell'imputato.

CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (CEDU)

La **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)** è un trattato internazionale adottato nell'ambito del Consiglio d'Europa, l'organizzazione nata per promuovere la democrazia e i diritti umani.

È considerata il testo fondamentale per la protezione dei diritti umani perché è l'unico dotato di un **meccanismo giudiziario permanente**: permette infatti a qualsiasi individuo di fare ricorso direttamente alla **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** se ritiene che i propri diritti siano stati violati.

La Convenzione tutela le libertà fondamentali, tra cui:

- Il diritto alla vita;
- Il divieto di tortura;
- Il diritto alla libertà e alla sicurezza;
- Il diritto a un equo processo;
- Il diritto al rispetto della vita privata;
- La libertà di opinione e il divieto di discriminazione.

Firmata a Roma il **4 novembre 1950** ed entrata in vigore il **3 settembre 1953**, la Convenzione si compone di 59 articoli ed è stata integrata nel tempo da 14 Protocolli aggiuntivi.

TESI VII

APPLICAZIONE DEI DIRITTI UMANI NELL' ATTIVITÀ DI POLIZIA

Applicazione dei diritti umani nelle operazioni di ordine pubblico

Nell'espletamento dei servizi di ordine pubblico, il personale deve attenersi scrupolosamente alle procedure operative (**P-4**), con la consapevolezza di dover tutelare i diritti umani fondamentali: il diritto alla vita, la libertà di riunione pacifica e le libertà di espressione e di opinione.

Da questi principi derivano le linee guida per la gestione delle manifestazioni:

- **Manifestazioni autorizzate:** È tassativamente vietato usare la forza per disperdere un'assemblea o un corteo regolarmente autorizzati. Al contrario, la polizia ha il dovere di proteggere i partecipanti da eventuali elementi di disturbo o provocatori.
- **Manifestazioni non autorizzate (ma pacifiche):** Se si rende necessario disperdere un'assemblea pacifica ma non autorizzata, si deve evitare l'uso della forza o, se indispensabile, limitarla rigorosamente in base al **principio di proporzionalità**.
- **Uso delle armi non letali:** Disciplinato dalla legge nazionale, è consentito solo in casi di assoluta necessità e sempre nel rispetto della proporzionalità.

In generale, l'uso della forza deve rappresentare **l'ultima risorsa disponibile**. Va impiegato in modo mirato e solo per proteggere sé stessi o gli altri da un pericolo imminente e concreto.

La fermezza dell'intervento è efficace solo se accompagnata da grande equilibrio: ogni decisione deve essere ponderata per evitare che comportamenti sconsiderati provochino escalation incontenibili. L'operato delle forze dell'ordine deve svolgersi sempre nella **piena legalità**, anche nelle fasi di uso graduale della forza o di arresto e fermo dei facinorosi.

Applicazione dei diritti umani nell'uso della forza e delle armi da fuoco

L'uso della forza e delle armi costituisce uno dei poteri delle Forze di Polizia a maggiore impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali. Per questo motivo, il ricorso a mezzi di coercizione deve rappresentare **l'extrema ratio**, da adottare solo dopo che ogni tentativo non violento sia risultato inefficace e nei limiti consentiti dalla situazione.

I principi cardine che regolano l'uso della forza sono tre: **necessità, proporzionalità e attualità della minaccia**. Nessuna circostanza eccezionale può giustificare un impiego illegale della forza, la quale non deve mai sfociare in tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

La valutazione preventiva (*ex ante*)

Nelle situazioni operative, il tempo a disposizione per analizzare gli eventi è spesso ridotto. È quindi fondamentale adottare una prospettiva *ex ante* (preventiva), programmando ogni

operazione di polizia in modo che pianificazione, organizzazione ed esecuzione garantiscano il pieno rispetto dei diritti umani.

Prima di agire, gli operatori devono accertarsi che la misura sia appropriata per il raggiungimento di uno scopo legittimo, escludendo a priori qualsiasi strumento o modalità illegale.

Criteri base di proporzionalità

La proporzionalità si misura sul rapporto tra l'intervento e l'obiettivo da raggiungere, sulla base di quattro criteri fondamentali:

- **Finalità:** La forza può essere impiegata solo per prevenire danni alle persone o per procedere all'arresto di sospetti.
- **Graduazione della risposta:** La reazione degli operatori deve essere proporzionata al tipo e al livello di resistenza opposta.
- **Minima invasività:** Occorre privilegiare sempre i mezzi preventivi meno violenti ed invasivi idonei a raggiungere lo scopo.
- **Bilanciamento dei danni:** Il danno potenzialmente causato dall'intervento deve risultare accettabile e proporzionato al risultato ottenuto.

Applicazione dei diritti umani nelle investigazioni, durante l'arresto e la custodia di fermati e arrestati

La ricezione di denunce, l'escussione dei testimoni e gli interrogatori sono attività complesse che richiedono una preparazione specifica e una solida esperienza operativa. Durante il loro svolgimento, la polizia deve utilizzare un **linguaggio chiaro e accessibile** per la persona ascoltata, prevedendo l'intervento di un interprete ogni volta che si renda necessario. L'operatore ha l'obbligo di spiegare con chiarezza le **motivazioni dell'atto** e di informare la persona sui diritti che le spettano, compreso l'accesso all'assistenza legale nei casi stabiliti dalla legge.

Il principio fondamentale di queste procedure è la libertà di scelta dell'individuo: nessuno può essere costretto a confessare, a testimoniare contro sé stesso o a rendere dichiarazioni di qualsiasi tipo, essendo sempre garantito il **diritto di rimanere in silenzio**. È assolutamente vietato, oltre che severamente perseguito, tentare di estorcere confessioni o informazioni con l'uso della forza, della tortura, della minaccia, di pressioni psicologiche o mediante la somministrazione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Durante l'interrogatorio dell'indagato occorre mantenere una condotta costantemente improntata al rispetto della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva. Infine, l'intera attività deve essere verbalizzata con rigorosa oggettività e trasparenza, senza inserire valutazioni o commenti personali, e specificando con precisione l'orario di inizio e fine delle operazioni insieme alle generalità di tutti i presenti.

Identificazione di persone

Il potere di richiedere la verifica dell'identità personale rappresenta una diretta limitazione della privacy e della libertà dell'individuo. Per questa ragione, le procedure di identificazione devono essere sempre condotte con modalità tali da salvaguardare appieno la dignità della persona.

Nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, l'identificazione diviene un atto dovuto non soltanto nei confronti dell'indagato, ma anche nei confronti dei soggetti in grado di riferire notizie ed elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

ART. 349 C.P.P.

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI

La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. (...)

Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.

(...)

Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

Emerge in maniera evidente quanto invasivo possa risultare l'operato delle Forze di Polizia in tale contesto, pertanto è essenziale osservare scrupolosamente le norme procedurali, tenendo altresì sempre a mente che il **tratto**, l'**educazione** e la **cortesie** sono fattori che consentono di bilanciare l'impatto dell'ingerenza nella sfera privata.

Perquisizioni

Le **perquisizioni** incidono in modo significativo sulla riservatezza, sulla vita familiare e sulla dignità della persona, comportando al tempo stesso una temporanea limitazione della libertà personale. Per queste ragioni, le operazioni devono sempre svolgersi nel rigoroso rispetto della legge e secondo un chiaro criterio di proporzionalità rispetto agli obiettivi da raggiungere.

La perquisizione personale viene disposta quando sussiste un fondato motivo di ritenere che una persona occulti su di sé il corpo del reato o cose pertinenti ad esso; se vi è invece il sospetto che tali elementi si trovino in un determinato spazio, si procede con la perquisizione locale.

Salvo i casi eccezionali in cui la polizia giudiziaria può agire d'iniziativa, le perquisizioni richiedono un decreto motivato dell'Autorità Giudiziaria. Prima di dare inizio all'atto, il personale operante ha l'obbligo di consegnare una copia del decreto al diretto interessato o a chi ha la disponibilità del luogo. Contestualmente, la persona deve essere avvertita della facoltà di farsi assistere o rappresentare da una persona di fiducia, a condizione che sia prontamente reperibile.

Nel corso dell'attività, gli operatori devono prestare la massima attenzione alla tutela del **pudore** e della **dignità umana**, evitando per quanto possibile di arrecare danni a cose o persone. Infine, i beni sequestrati o consegnati spontaneamente che costituiscono fonti di prova devono essere accuratamente repertati, registrati e presi in custodia nel pieno rispetto dei diritti del perquisito.

Arresto e fermo

Anche per l'**arresto** e il **fermo**, il principio cardine stabilisce che nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e con le modalità espressamente stabiliti dalla legge. Le forze dell'ordine sono tenute a osservare con il massimo rigore le procedure nazionali, che assicurano sia la regolarità formale dell'atto, sia la tutela dei diritti umani e della dignità dell'indagato, tenendo conto delle sue specifiche esigenze e della sua vulnerabilità.

All'atto della restrizione, l'arrestato o il fermato deve essere tempestivamente edotto sui **motivi del provvedimento** e deve essergli garantito l'**accesso immediato a un difensore**. La persona deve poi essere condotta davanti all'Autorità Giudiziaria entro i termini di legge, decorsi inutilmente i quali ha il diritto di essere rimessa in libertà.

Il **verbale di arresto e fermo** deve quindi contenere:

1. i motivi dell'arresto e del fermo;
2. il luogo e l'orario in cui il provvedimento è stato adottato;
3. l'identità degli operatori di polizia procedenti;
4. informazioni precise in merito al luogo di detenzione;
5. i dettagli relativi alla comunicazione data all'Autorità Giudiziaria, al difensore e ai familiari.

Sotto il profilo operativo e relazionale, il personale deve adottare un **linguaggio calmo e rispettoso**, riservando toni autoritari solo alle situazioni di stretta necessità. È fatto assoluto divieto di ricorrere a tortura, violenze, minacce o trattamenti crudeli, inumani e degradanti.

Anche la fase di custodia deve rispondere a precisi requisiti di tutela e salubrità: i soggetti ristretti vanno condotti esclusivamente in luoghi di detenzione ufficiali e idonei, garantendo loro la somministrazione dei pasti e l'accesso all'assistenza medica ove occorra. Vanno inoltre rispettati i criteri di separazione per genere ed età — dividendo gli uomini dalle donne e i minori dagli adulti —, fatti salvi i casi di madri con figli di età inferiore ai tre anni, che hanno il diritto di tenerli con sé. Infine, qualora il provvedimento riguardi un cittadino straniero, si deve provvedere senza indugio ad avvisare la competente autorità consolare su richiesta dell'interessato.

I diritti umani nei confronti della vittima e del testimone

Le vittime di reato devono essere sempre trattate con **empatia, rispetto** e profonda attenzione alla loro **dignità**. Chi si occupa del caso ha il compito di rassicurarle ed evitare di gestire la vicenda come una semplice pratica burocratica: un atteggiamento distaccato o inadeguato rischia infatti di amplificare la rabbia, la confusione e il senso di colpa che spesso le vittime tendono erroneamente ad attribuirsi.

La polizia deve informare tempestivamente le persone offese sull'evoluzione delle indagini e sui servizi sociali o sanitari a disposizione. Il tipo di supporto da offrire varia in base all'offesa subita e alle sue conseguenze: si spazia dall'assistenza pratica immediata (come un alloggio d'emergenza per chi ha subito violenza domestica o la richiesta di nuovi documenti in caso di furto) fino alle misure di protezione da ritorsioni e intimidazioni per le vittime di criminalità organizzata.

Pur non dovendo risolvere direttamente ogni problematica della persona, gli operatori delle forze dell'ordine devono essere ben informati per poterla orientare e indirizzare verso le strutture pubbliche o private più idonee a prestarle aiuto.

Infine, un aspetto centrale riguarda la **tutela della riservatezza**. I dati personali e le informazioni sull'attività investigativa devono essere gestiti riducendo al minimo la divulgazione pubblica, così da proteggere la vita privata della vittima, la sua sicurezza ed evitare esposizioni mediatiche dannose.